P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Doni Susilo Bin Jumanun;
Tempat lahir	: Magetan;
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun / 10 Mei 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Gedangan, RT. 018 RW. 002, Desa Duyung Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/62/XII/2021/Satresnarkoba tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I Madiun, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 01 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 01 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa DONI SUSILO Bin JUMANUN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) Kuhap dalam surat dakwaan PDM-06/MDN/Enz.2/02/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 **(tujuh) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Grow yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan warna hitam berisi sobekan kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) ponsel merk Vivo Y 20 warna biru terpasang simcard Simpati dengan nomor 085328291428 **yang seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.** 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna putih hitam No.Pol. AE-5819-ON beserta STNKnya **dikembalikan kepada terdakwa;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG. PERKARA PDM-06/MDN/Enz.2/02/2022 tanggal 5 April 2022 sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa DONI SUSILO Bin JUMANUN pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Desember tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Ponco Taruno Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun "*yang dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri yang memeriksa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari terdakwa DONI SUSILO Bin JUMANUN janjian dengan saudara CABUK untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib memesan narkotika jenis sabu kepada saudara SUWUK dengan paket supra (1/4) gram seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saudara SUWUK mengirimkan nomor rekening BCA 1772289221 An. AINUR ROZI KISWANTO, lalu setelah terdakwa mentransfer uang tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mendapatkan alamat ranjauan di Jalan Rimba Mulya Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, kemudian terdakwa pergi ke tempat ranjauan tersebut di sebuah pot bunga seperti foto yang dikirim melalui pesan Whatapps yang terletak di tepi Jalan Rimba Mulya Kota Madiun, lalu setelah terdakwa sampai di tempat ranjauan tersebut maka terdakwa mengambil 1 (satu) potong sedotan warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang kemudian terdakwa masukkan dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Grow, lalu terdakwa membawa paket narkotika tersebut dengan menggenggam dengan tangan kiri dan mengendarai sepeda motor Honda Beat AE-5819-ON menuju Jalan Ponco Taruno Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan terdakwa berhenti di dekat sebuah Gapura dan terdakwa meletakkan paket narkotika tersebut di sebuah pot bunga yang terletak di sebelah kiri gapura masuk Desa Kaibon sambil menunggu teman terdakwa yaitu saudara SIS Als CABUK, selanjutnya datang 2 (dua) orang anggota Polisi Satresnarkoba Kota Madiun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Grow yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan warna hitam berisi sobekan kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya, 1 (satu) ponsel merk Vivo Y 20 warna biru terpasang simcard Simpati dengan nomor 085328291428 dan 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna putih hitam No.Pol. AE-5819-ON beserta STNKnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10441/NNF/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO S.Si., M.Si Kabidlabfor Polda Jatim dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

  Nomor : 20416/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal terdakwa bukan seorang tenaga medis atau petugas kesehatan ataupun bukan digunakan untuk kegiatan ilmu pengetahuan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) Kuhap.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **EDI RIYANTO**, **S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik dari Kepolisian dan membaca serta menandatangi BAP di depan Penyidik;
   - Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik sudah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengerti dirinya di hadirkan dan di periksa dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa adapun tempat kejadian tersebut di tepi Jalan Ponco Taruno Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan Aipda Ihwan Nurdiansah, S.H., melakukan pengamatan terhadap Terdakwa di Jl. Rimba Mulya Kota Madiun, tidak lama kemudian terlihat seseorang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. AE-5819-ON melewati jalan tersebut dan setibanya di dekat pot bunga pinggir jalan tersebut mengambil sesuatu yang diduga narkotika jenis sabu, setelah itu orang tersebut mengendarai sepeda motornya ke arah selatan, saksi dan Aipda Ihwan Nurdiansah, S.H., membuntutinya dan sesampainya di Jl. Ponco Taruno Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun orang tersebut meletakkan sesuatu barang yang diduga narkotika jenis sabu kedalam pot bunga pinggir jalan, setelah meletakkan barang yang diduga narkotika jenis sabu orang tersebut bergeser ke pinggir jalan dan duduk diatas sepeda motornya, lalu orang tersebut kita tangkap;
- Bahwa pada saat itu juga telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan di lakukan di Jl. Ponco Taruno Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
- Bahwa setelah di lakukan penggeledahan ditemukan dalam penggeledahan tersebut 1 (satu) bungkus rokok merk Grow yang didalamnya berisi:1 (satu) buah sedotan warna hitam berisi sobekan kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,36 gram beserta plastiknya, 1 (satu) ponsel merk VIVO Y 20 warna biru terpasang simcard simpati dengan nomor 085328291428 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih hitam No Pol AE-5819-ON beserta STNK nya;
- Bahwa yang ikut menyaksikan jalannya penggeledahan di Jl. Ponco Taruno Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun adalah Sdr. Lamidi dan rekan satu tim saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan padanya ;
- Bahwa berat barang bukti narkotika jenis sabu yang disita tersebut beratnya 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Grow yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah sedotan warna hitam berisi sobekan kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan didalam pot bunga pinggir jalan Jl. Ponco Taruno, Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ponsel merk VIVO Y 20 warna biru terpasang simcard simpati dengan nomor 085328291428 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih hitam No Pol AE-5819-ON beserta STNK nya disita dari tangan Terdakwa dan sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. AE-5819-ON terletak di dekat Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti narkotika jenis sabu tersebut hendak diranjau kepada orang yang bernama Cabuk;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut menurut pengakuannya Terdakwa beli;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa bawa narkotika jenis sabu tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaannya;
- Bahwa saksi mendapat info kalau Terdakwa mengambil ranjauan berdasarkan Informasi dari masyarakat;
- Bahwa tindakan saksi terhadap Terdakwa selanjutnya adalah membawa Terdakwa ke Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi juga telah memeriksa percakapan di HP milik Terdakwa dan memang ada percakapan dengan orang yang bernama Cabuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

2. **IHWAN NURDIANSYAH, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik dari Kepolisian dan membaca serta menandatangi BAP di depan Penyidik;
   - Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik sudah benar;
   - Bahwa saksi mengerti dirinya di hadirkan dan di periksa dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara penyalahgunaan Narkotika;
   - Bahwa kejadiannya hari Sabtu, 18 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun tempat kejadian tersebut di tepi Jalan Ponco Taruno Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan Aipda Edy Riyanto, S.H., melakukan pengamatan terhadap Terdakwa di Jl. Rimba Mulya Kota Madiun, tidak lama kemudian terlihat seseorang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. AE-5819-ON melewati jalan tersebut dan setibanya di dekat pot bunga pinggir jalan tersebut mengambil sesuatu yang diduga narkotika jenis sabu, setelah itu orang tersebut mengendarai sepeda motornya ke arah selatan, saksi dan Aipda Edy Riyanto, S.H., membuntutinya dan sesampainya di Jl. Ponco Taruno Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun orang tersebut meletakkan sesuatu barang yang diduga narkotika jenis sabu kedalam pot bunga pinggir jalan, setelah meletakkan barang yang diduga narkotika jenis sabu orang tersebut bergeser ke pinggir jalan dan duduk diatas sepeda motornya, lalu orang tersebut kita tangkap;
- Bahwa pada saat itu juga telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penggeladahan di lakukan di Jl. PoncoTaruno Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
- Bahwa setelah di lakukan penggeledahan ditemukan dalam penggeledahan tersebut 1 (satu) bungkus rokok merk Grow yang didalamnya berisi:1 (satu) buah sedotan warna hitam berisi sobekan kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,36 gram beserta plastiknya, 1 (satu) ponsel merk VIVO Y 20 warna biru terpasang simcard simpati dengan nomor 085328291428 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih hitam No Pol AE-5819-ON beserta STNK nya;
- Bahwa yang ikut menyaksikan jalannya penggeledahan di Jl. Ponco Taruno Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun adalah Sdr. Lamidi dan rekan satu tim saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan padanya ;
- Bahwa berat barang bukti narkotika jenis sabu yang disita tersebut beratnya 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Grow yang didalamnya berisi:1 (satu) buah sedotan warna hitam berisi sobekan kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisi narkotika jenis sabu ditemukan didalam pot bunga pinggir jalan Jl. Ponco Taruno, Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ponsel merk VIVO Y 20 warna biru terpasang simcard simpati dengan nomor 085328291428 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih hitam No Pol AE-5819-ON beserta STNK nya disita dari tangan Terdakwa dan sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. AE-5819-ON terletak di dekat Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti narkotika jenis sabu tersebut hendak diranjau kepada orang yang bernama Cabuk;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut menurut pengakuannya Terdakwa beli;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa bawa narkotika jenis sabu tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaannya;
- Bahwa saksi mendapat info kalau Terdakwa mengambil ranjauan berdasarkan Informasi dari masyarakat;
- Bahwa tindakan saksi terhadap Terdakwa selanjutnya adalah membawa Terdakwa ke Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi juga telah memeriksa percakapan di HP milik Terdakwa dan memang ada percakapan dengan orang yang bernama Cabuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

3. **LAMIDI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik dari Kepolisian dan membaca serta menandatangi BAP di depan Penyidik;
   - Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik sudah benar;
   - Bahwa saksi mengerti dirinya di periksa dan di hadirkan dipersidangan sehubungan perkara penangkapan orang yang membawa narkoba;
   - Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 02.10 WIB;
   - Bahwa kejadiannya
   - Bahwa kejadiannya terjadi di pinggir jalan Ponco Taruno Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 02.10 WIB saat saksi dirumah didatangi anggota Polri dari Satuan Narkoba Polres Madiun Kota dengan maksud meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap orang yang sebelumnya ditangkap oleh anggota Polri di Jl. Ponco Taruno Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, setelah di lokasi saksi melihat seorang laki-laki yang diminta oleh petugas duduk di aspal jalan, selanjutnya petugas Polri menunjukkan kepada saya dan orang yang ditangkap tersebut Surat Perintah, selanjutnya ditunjuk 2 (dua) orang anggota Polri untuk melakukan penggeledahan ;
- Bahwa untuk barang bukti sabu ditemukan oleh petugas dari dalam pot bunga dipinggir jalan Ponco Taruno, Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
- Bahwa untuk barang bukti HP ditemukan dari diri Terdakwa dan sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. AE-5819-ON terletak disamping Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui semua kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sendirian;
- Bahwa barang-barang yang disita oleh petugas Polri saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Grow yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah sedotan warna hitam berisi sobekan kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu beserta plastiknya, 1 (satu) ponsel merk VIVO Y 20 warna biru terpasang simcard simpati dengan nomor 085328291428, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih hitam No Pol AE-5819-ON beserta STNK nya;
- Bahwa saksi di Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun sebagai Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barng bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan petugas pada saat penggeledahan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa nama Terdkawa namun setelah penangkapan saksi tahu Terdakwa bernama Doni Susilo Bin Jumanun alamat Dusun Gedangan RT.018 RW.002 Desa Duyung, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. **BAGUS SANTOSO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik dari Kepolisian dan membaca serta menandatangi BAP di depan Penyidik;
   - Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik sudah benar;
   - Bahwa saksi mengerti dirinya di hadirkan dan di periksa dipersidangan sehubungan perkara narkoba;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi di Jalan Rimba Mulya Kota Madiun tepatnya di pot bunga sebelah Selatan rumah dinas Perhutani;
   - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pukul 03.00 WIB pada saat saya masuk piket malam didatangi oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Madiun Kota untuk menyaksikan jalannya reka ulang terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang telah ditangkap oleh petugas;
   - Bahwa untuk reka ulang di lakukan di Jalan Rimba Mulya sebelah Selatan rumah dinas Perhutani tepatnya di pot bunga pinggir jalan;
   - Bahwa orang yang ditangkap oleh petugas Polri dari Satuan Narkoba Polres Madiun Kota tersebut yang saksi ketahui dari petugas orang tersebut bernama Doni Susilo Bin Jumanun alamat Dusun Gedangan RT.018 RW.002 Desa Duyung, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan;
   - Bahwa yang dikatakan petugas kepada saksi pada saat itu bahwa Terdakwa pada pukul 01.00 WIB telah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di Jl. Rimba Mulya sebelah Selatan rumah dinas tepatnya di dalam pot bunga yang terletak dipinggir jalan;
   - Bahwa berdasarkan informasi dari Petugas, Terdakwa ditangkap di Jl. Ponco Taruno Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi mengetahui sabu yang diranjau oleh Terdakwa setelah ditunjukkan oleh Petugas;
   - Bahwa berat barang bukti sabu tersebut setelah ditimbang beratnya 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
   - Bahwa jalan tersebut sepi terutama kalau malam hari;
   - Bahwa saksi membenarkan jika Terdakwa yang ditangkap pada saat kejadian ;
   - Bahwa pada saat reka ulang ditempat kejadian perkara, selain barang bukti narkoba ada juga barang bukti berupa HP dan sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. AE-5819-ON;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat reka ulang, Terdakwa juga ada disana;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak megajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Doni Susilo Bin Jumanun di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan dirinya telah ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di gapura masuk Desa Kaibon, tepatnya Jl. Ponco Taruno Kabupaten Madiun;
- Bahwa kejadiannya bermula Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Suwuk dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA a.n. Ainur Rozikiswanto melalui Mobile Banking BRI milik Terdakwa dan sesuai kesepakatan uang tersebut akan diganti oleh teman Terdakwa yang bernama Sis alias Cabuk;
- Bahwa selanjutnya dengan sabu yang Terdakwa beli tersebut, Terdakwa disuruh menunggu oleh Sdr. Suwuk, lalu hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Suwuk untuk mengambil ranjauan sabu di Jl. Rimba Mulya Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengambil ranjauan Jl. Rimba Mulya Kota Madiun, tepatnya di dalam pot bunga pinggir jalan;
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang diranjau ada di Jl. Rimba Mulya;
- Bahwa Terdakwa mengambil ranjauan hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa meletakkan ranjau ke arah Selatan dan sesampai di Jl. Ponco Taruno gapura masuk Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Terdakwa berhenti dan memasukkan sabu tersebut kedalam pot bunga di pinggir jalan;
- Bahwa sabu dimasukkan kedalam pot bunga dipinggir jalan karena Terdakwa takut kalau ada Polisi biar aman;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menaruh sabu dalam pot bunga pinggir jalan, Terdakwa duduk-duduk diatas sepeda motor sambil menunggu Sdr. Sis alias Cabuk datang;
- Bahwa Uang yang dipakai untuk beli sabu tersebut adalah uang milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dan nantinya akan diganti oleh teman Terdakwa yang bernama Cabuk, karena rencana akan menikmati sabu berdua dengan Cabuk;

- Bahwa yang punya inisiatif untuk beli narkoba jenis sabu tersebut adalah Cabuk;
- Bahwa Terdakwa belum pernah beli sabu sebelumnya kepada Suwuk;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) tahun dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Teman Terdakwa yang bernama Cabuk tidak datang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok merk Grow yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan warna hitam berisi sobekan kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya;
2. 1 (satu) ponsel merk Vivo Y 20 warna biru terpasang simcard Simpati dengan nomor 085328291428;
3. 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna putih hitam No.Pol. AE-5819-ON beserta STNKnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10441/NNF/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO S.Si., M.Si Kabidlabfor Polda Jatim dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram dengan Nomor : 20416/2021/NNF adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh team Reserse Narkoba Polres Madiun Kota karena memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa adapun tempat kejadian tersebut di tepi Jalan Ponco Taruno Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
- Bahwa kejadian bermula sebelumnya team Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian Petugas yakni saksi Edy Riyanto, S. H, bersama dengan Aipda Edy Riyanto, S.H., melakukan pengamatan terhadap Terdakwa di Jl. Rimba Mulya Kota Madiun, tidak lama kemudian terlihat seseorang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. AE-5819-ON melewati jalan tersebut dan setibanya di dekat pot bunga pinggir jalan tersebut mengambil sesuatu yang diduga narkotika jenis sabu, setelah itu orang tersebut mengendarai sepeda motornya ke arah selatan, saksi dan Aipda Edy Riyanto, S.H., membuntutinya dan sesampainya di Jl. Ponco Taruno Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun orang tersebut meletakkan sesuatu barang yang diduga narkotika jenis sabu kedalam pot bunga pinggir jalan, setelah meletakkan barang yang diduga narkotika jenis sabu orang tersebut bergeser ke pinggir jalan dan duduk diatas sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Petugas dari Satnarkoba membawa Terdakwa ke Kepolisian ;
- Bahwa pada saat itu juga telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan penggeledahan di lakukan di Jl. Ponco Taruno Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
- Bahwa setelah di lakukan penggeledahan ditemukan dalam penggeledahan tersebut 1 (satu) bungkus rokok merk Grow yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah sedotan warna hitam berisi sobekan kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,36 gram beserta plastiknya, 1 (satu) ponsel merk VIVO Y 20 warna biru terpasang simcard simpati dengan nomor 085328291428 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih hitam No Pol AE-5819-ON beserta STNK nya;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan padanya ;
- Bahwa berat barang bukti narkotika jenis sabu yang disita tersebut beratnya 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Grow yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah sedotan warna hitam berisi sobekan kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu ditemukan didalam pot bunga pinggir jalan Jl. Ponco Taruno, Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ponsel merk VIVO Y 20 warna biru terpasang simcard simpati dengan nomor 085328291428 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih hitam No Pol AE-5819-ON beserta STNK nya disita dari tangan Terdakwa dan sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. AE-5819-ON terletak di dekat Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut hendak diranjau kepada orang yang bernama Cabuk;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10441/NNF/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO S.Si., M.Si Kabidlabfor Polda Jatim dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram dengan Nomor : 20416/2021/NNF adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud tentang setiap orang, namun berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan dalam Undang-Undang yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa, di persidangan telah diteliti dan dicocokkan antara identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa Doni Susilo Bin Jumanun inilah sebagai pelaku dari perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya serta menurut hukum bahwa unsur Setiap Orang ini penting sekedar untuk menghindari jangan sampai terjadi Error In Persona (Salah Orang) ***;***

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal ini adalah bersifat alternative dengan maksud apabila salah satu dari delik terpenuhi maka sudah dapatlah Terdakwa dikatakan memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiada kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud "Memiliki" adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), sedangkan yang dimaksud dengan "Menyediakan" ialah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa DONI SUSILO Bin JUMANUN pada pokoknya menyatakan bahwa berawal dari terdakwa DONI SUSILO Bin JUMANUN bersepakat dengan saudara CABUK untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib memesan narkotika jenis sabu kepada saudara SUWUK dengan paket supra (1/4) gram seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saudara SUWUK mengirimkan nomor rekening BCA 1772289221 An. AINUR ROZI KISWANTO, lalu setelah terdakwa mentransfer uang tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mendapatkan alamat ranjauan di Jalan Rimba Mulya Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, kemudian terdakwa pergi ke tempat ranjauan tersebut di sebuah pot bunga seperti foto yang dikirim melalui pesan Whatapps yang terletak di tepi Jalan Rimba Mulya Kota Madiun, lalu setelah terdakwa sampai di tempat ranjauan tersebut maka terdakwa mengambil 1 (satu) potong sedotan warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang kemudian terdakwa masukkan dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Grow, lalu terdakwa membawa paket narkotika tersebut dengan menggenggam dengan tangan kiri dan mengendarai sepeda motor Honda Beat AE-5819-ON menuju Jalan Ponco Taruno Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan terdakwa berhenti di dekat sebuah Gapura dan terdakwa meletakkan paket narkotika tersebut di sebuah pot bunga yang terletak di sebelah kiri gapura masuk Desa Kaibon sambil menunggu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

teman terdakwa yaitu saudara SIS Als CABUK, selanjutnya datang saksi Edy Riyanto, S.H dan IHWAN NURDIANSYAH, S.H. anggota Polisi Satresnarkoba Kota Madiun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Grow yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan warna hitam berisi sobekan kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya, 1 (satu) ponsel merk Vivo Y 20 warna biru terpasang simcard Simpati dengan nomor 085328291428 dan 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna putih hitam No.Pol. AE-5819-ON beserta STNKnya;

Dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-sasi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta adanya bukti surat, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang disimpan dan dimiliki oleh terdakwa mengandung Narkotika jenis sabu sebagai mana hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10441/NNF/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO S.Si., M.Si Kabidlabfor Polda Jatim dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Nomor : 20416/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHAP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal dakwaan yang terbukti diatas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya imperative, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus rokok merk Grow yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan warna hitam berisi sobekan kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) ponsel merk Vivo Y 20 warna biru terpasang simcard Simpati dengan nomor 085328291428, barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan digunakan sebagai alat kejahatan**,** maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna putih hitam No.Pol. AE-5819-ON beserta STNKnya yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi Bangsa;

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHAP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Susilo Bin Jumanun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus rokok merk Grow yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah sedotan warna hitam berisi sobekan kertas warna putih yang didalamnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) ponsel merk Vivo Y 20 warna biru terpasang simcard Simpati dengan nomor 085328291428;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna putih hitam No.Pol. AE-5819-ON beserta STNKnya ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Abdullah Mahrus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endratno Rajamai, S.H.,M.H., dan Dian Mega Ayu ,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Djoko Pramono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Doddy Eka .W, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Endratno Rajamai, S.H., M.H. Abdullah Mahrus, S.H., M.H.

Dian Mega Ayu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Djoko Pramono, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)